SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1114613 - MG (2026/0294760-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE	:	BRUNO DIAS MOREIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de BRUNO DIAS MOREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em razão do julgamento da apelação criminal n. 1.0000.26.063961-2/001.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Araçuaí, na ação penal n. 5004226-47.2025.8.13.0034, à pena de 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, por infração aos arts. 147, § 1º, do Código Penal, 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, 129, *caput*, do Código Penal, e 147, *caput*, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 30-52).

A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena do paciente para 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença (fls. 9-22).

Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem de modo a: (i) reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato; e (ii) redimensionar a pena, com a consequente compensação da atenuante com a agravante da reincidência.

Edição nº 424 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 Publicação: segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59259447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/08/2026 18:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 83231379-3246-4101-b597-05296296015a

As informações foram prestadas (fls. 456-476 e 477-686).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento (fls. 691-697).

É o relatório. **DECIDO.**

A controvérsia consiste em uma possível ilegalidade flagrante, consubstanciada pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato, com o consequente indeferimento da compensação com a agravante da reincidência.

A impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe *habeas corpus* substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Tendo em vista, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo os fundamentos empregados na decisão colegiada impugnada (fls. 9-22):

> [...]
> Prosseguindo, sustenta a Defesa que o réu admitiu parcialmente os fatos tanto na fase policial quanto em juízo, fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com compensação pela reincidência, em relação a todos os delitos.
> A análise deste ponto exige o exame individualizado das declarações do réu em relação a cada um dos delitos pelos quais foi condenado.
> No que tange aos crimes praticados contra a vítima Givaneide, ameaça qualificada (art. 147, §1º, do CP) e vias de fato qualificadas (art. 21, §2º, do DL nº 3.688/41), as declarações do réu não configuram confissão apta a ensejar a atenuante. Em juízo, o réu negou ter proferido ameaças de morte, afirmando que a menção ao revólver calibre .38 referia-se à sua própria idade, e não a uma arma. Quanto às vias de fato, embora tenha admitido o empurrão, negou ter desferido soco na vítima, descaracterizando a conduta imputada. Tais declarações, ao invés de reconhecerem os núcleos essenciais das condutas descritas na denúncia, buscaram afastar ou minimizar a responsabilidade penal, não se prestando a caracterizar confissão, ainda que parcial, para os fins do art. 65, III, "d", do Código Penal.
> Situação diversa se verifica em relação ao crime de lesão corporal simples praticado contra a vítima Adson (art. 129, caput, do

CP). Em juízo, o réu admitiu expressamente o envolvimento na agressão física, relatando que ambos entraram em luta corporal, que se enrolaram no chão, um agarrando o outro, e declarou que não pode mexer com bebida e que estava errado. Tais declarações revelam o reconhecimento da participação do réu na agressão física contra Adson, configurando confissão válida, ainda que acompanhada de versão sobre a dinâmica dos fatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1.194 e na Súmula 545, é firme no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de a confissão ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que haja efetiva admissão da prática delitiva, o que se verifica, ao menos parcialmente, no caso em exame em relação a este delito.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea parcial para o crime de lesão corporal, impõe-se sua compensação com a agravante da reincidência, reconhecida na segunda fase. Adota-se o critério da equivalência, de modo que a compensação resulta na neutralização de ambas as circunstâncias, mantendo-se a pena no patamar fixado na primeira fase.

Assim, para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), a pena-base fixada em 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção permanece inalterada após a segunda fase, com a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea parcial, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção para este delito, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

Ressalto que as penas dos demais delitos permanecem inalteradas: art. 147, §1º, do CP - 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção; art. 21, §2º, do DL nº 3.688/41 - 28 (vinte e oito) dias de prisão simples; art. 147, caput, do CP - 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

[...]

O acórdão impugnado revela, de plano, constrangimento ilegal a impor a concessão da ordem de ofício.

A ilegalidade, contudo, restringe-se à dosimetria da contravenção penal prevista no art. 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não alcançando o crime de ameaça.

O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de ameaça não comporta acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o *habeas corpus*, dado o rito célere e a inadmissibilidade de dilação probatória, não se presta ao reexame aprofundado dos elementos de prova já valorados pelas instâncias ordinárias, sobretudo quando a pretensão exige atribuir às declarações do acusado significado diverso daquele extraído pelo Tribunal de origem.

Edição nº 424 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 Publicação: segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59259447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/08/2026 18:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 83231379-3246-4101-b597-05296296015a

Nesse sentido:

> DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
>
> I. CASO EM EXAME
>
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual confirmou a condenação do agravante pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado e furto, todos no contexto da Lei n. 11.340/2006, com reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, e fixação de pena total de 2 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa e indenização mínima à vítima.
>
> 2. O Tribunal de origem reconheceu o dolo de assenhoramento definitivo do bem subtraído, afastou a aplicação do princípio da insignificância em razão do contexto de violência doméstica, considerou condenações pretéritas como maus antecedentes, mesmo após o período depurador da reincidência, e limitou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao crime de furto.
>
> 3. A decisão monocrática conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, além de incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ quanto às teses que demandariam revolvimento do conjunto fático-probatório.
>
> 4. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses de ausência de ânimo de assenhoramento definitivo, aplicação do princípio da insignificância, impossibilidade de valoração indefinida de maus antecedentes e reconhecimento da confissão qualificada em relação a todos os delitos.
>
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
>
> 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do agravante pode ser enquadrada como "furto de uso" em razão da ausência de ânimo de assenhoramento definitivo; (ii) saber se o princípio da insignificância é aplicável em contexto de violência doméstica; (iii) saber se condenações pretéritas podem ser consideradas como maus antecedentes após o período depurador da reincidência; e (iv) saber se a confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante em relação a todos os delitos.
>
> III. RAZÕES DE DECIDIR
>
> 6. O reconhecimento do dolo de assenhoramento definitivo pelo Tribunal de origem, com base na retenção do bem subtraído por período prolongado e na devolução apenas após a atuação policial, afasta a tese de "furto de uso". A revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
>
> 7. A subtração patrimonial em contexto de violência doméstica, acompanhada de agressões físicas, restrição de liberdade e

violência psicológica, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STJ e enunciado da Súmula n. 589/STJ.

8. Condenações pretéritas podem ser consideradas como maus antecedentes, mesmo após o período depurador da reincidência, salvo em casos de lapso temporal extremamente elevado ou mínima gravidade do fato anterior, o que não foi reconhecido pelas instâncias ordinárias no caso concreto. A revisão desse juízo é vedada pela Súmula n. 7/STJ.

9. A confissão qualificada só pode ser reconhecida como atenuante quando há admissão de algum núcleo do tipo penal, ainda que acompanhada de tese defensiva excludente. No caso, a confissão foi limitada ao crime de furto, sendo correta a decisão de não estendê-la aos crimes de lesão corporal e cárcere privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 129, § 9º; 148, caput; 155, caput; 61, II, "f"; 64, I; STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 589.

Jurisprudência relevante citada:STF, Tema 150 de Repercussão Geral.

(AgRg no REsp n. 2.222.203/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

Quanto a esse delito, o acórdão impugnado consignou que o paciente negou ter proferido ameaças de morte, atribuindo à menção ao revólver calibre .38 sentido inteiramente diverso do imputado na denúncia. Trata-se de negativa do próprio núcleo típico, e não de admissão acompanhada de versão própria sobre a dinâmica dos fatos.

Para concluir de modo diferente, seria necessário revisitar o teor do interrogatório do paciente e dele extrair significado que a instância ordinária expressamente lhe negou, providência incompatível com a via eleita. O argumento, portanto, não prospera.

Situação diversa se verifica quanto à contravenção penal de vias de fato. O próprio acórdão impugnado registra que o paciente admitiu o empurrão desferido contra a vítima, tendo negado apenas o soco. A conduta admitida integra o núcleo típico da infração imputada, de modo que o afastamento da atenuante equivaleu a exigir admissão integral e sem ressalvas de toda a dinâmica narrada na denúncia, exigência incompatível com a orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte Superior no Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada.

2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Edição nº 424 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 Publicação: segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59259447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/08/2026 18:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 83231379-3246-4101-b597-05296296015a

> Teses do Tema n. 1.194 do STJ:
>
> 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.
>
> 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.
>
> Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59; CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.
>
> Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.
>
> (REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

A moldura fática delineada na origem, portanto, comporta admissão da conduta que dá suporte à contravenção penal, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Registro, ainda, que o próprio Tribunal de origem, ao examinar o crime de lesão corporal no mesmo julgado, reconheceu a atenuante diante de admissão acompanhada de versão do acusado sobre a dinâmica dos fatos e a compensou integralmente com a agravante da reincidência, adotando o critério da equivalência. A adoção de critério diverso para infração cuja conduta também foi admitida não encontra respaldo.

Reconheço, assim, a atenuante da confissão espontânea quanto à contravenção penal do art. 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência.

Passo ao redimensionamento da pena relativa à contravenção penal prevista no art. 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

1ª Fase: Mantenho a pena-base em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, nos termos fixados na origem.

Edição nº 424 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 Publicação: segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59259447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/08/2026 18:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 83231379-3246-4101-b597-05296296015a

2ª Fase: Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e compensada integralmente com a agravante da reincidência, afasto a exasperação de 1/6 (um sexto) aplicada na origem, de modo que a pena intermediária permanece em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples.

3ª Fase: Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples para a contravenção penal do art. 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Mantidas as penas dos demais delitos, tal como fixadas pelo Tribunal de origem, a saber: 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção quanto ao art. 147, § 1º, do Código Penal; 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção quanto ao art. 129, *caput*, do Código Penal; e 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção quanto ao art. 147, *caput*, do Código Penal.

Aplicando-se a regra do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena total do paciente fica redimensionada para 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial semiaberto e os demais termos da condenação.

Ante o exposto, não conheço do *habeas corpus*. Concedo parcialmente a ordem, de ofício, em favor de BRUNO DIAS MOREIRA DOS SANTOS, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto à contravenção penal prevista no art. 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, redimensionando a pena total para 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, mantidos os demais termos da condenação.

Comunique-se com urgência à autoridade coatora e ao juízo de primeiro grau.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 20 de agosto de 2026.

Ministro Messod Azulay Neto
Relator

Edição nº 424 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 Publicação: segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59259447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/08/2026 18:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 83231379-3246-4101-b597-05296296015a